

ESQUEMATIZADO

MAPAS MENTAIS

DIREITO ADMINISTRATIVO

POLÍCIA E NADA MAIS

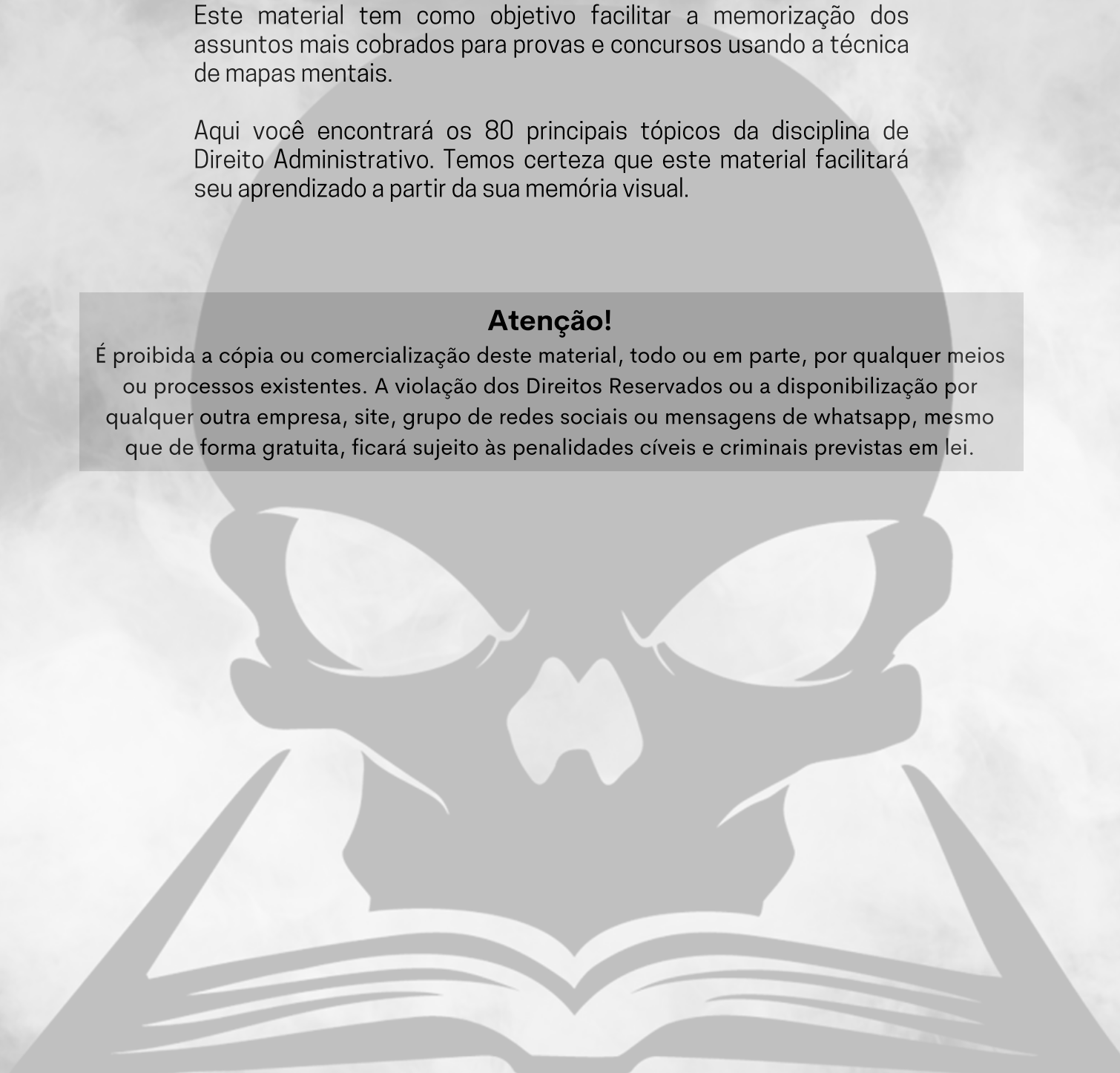
Olá estudante!

Este material tem como objetivo facilitar a memorização dos assuntos mais cobrados para provas e concursos usando a técnica de mapas mentais.

Aqui você encontrará os 80 principais tópicos da disciplina de Direito Administrativo. Temos certeza que este material facilitará seu aprendizado a partir da sua memória visual.

Atenção!

É proibida a cópia ou comercialização deste material, todo ou em parte, por qualquer meios ou processos existentes. A violação dos Direitos Reservados ou a disponibilização por qualquer outra empresa, site, grupo de redes sociais ou mensagens de whatsapp, mesmo que de forma gratuita, ficará sujeito às penalidades cíveis e criminais previstas em lei.



POLÍCIA E NADA MAIS

SUMÁRIO

1. CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
2. DIVISÃO DO DIREITO (PÚBLICO E PRIVADO)
3. OBJETO DE ATUAÇÃO
4. FONTES (LEI/JURISPRUDÊNCIA/DOCTRINA/COSTUMES)
5. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (FRANCÊS E INGLÊS)
6. DICA: VIA ADMINISTRATIVA DE CURSO FORÇADO
7. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (DEVERES E PODERES)
8. CONCEITO E ELEMENTOS DO ESTADO
9. FORMAS DE ESTADO (UNITÁRIO E FEDERADO)
10. PODERES DO ESTADO (LEGISLATIVO, EXECUTIVO E JUDICIÁRIO)
11. SISTEMAS DE GOVERNO (PARLAMENTARISMO/PRESIDENCIALISMO)
12. FORMAS DE GOVERNO (MONARQUIA/REPÚBLICA)
13. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SENTIDO MATERIAL E FORMAL)
14. ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 37, CF)
15. ADMINISTRAÇÃO DIRETA (CARACTERÍSTICAS)
16. CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO
17. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (CARACTERÍSTICAS)
18. DICA: DESCENTRALIZAÇÃO POR OUTORGA OU DELEGAÇÃO
19. DICA: EXTINÇÃO DE ENTES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
20. RELAÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
21. AUTARQUIAS (CONCEITO GERAL)
22. AUTARQUIAS (ESPÉCIES)
23. AUTARQUIAS (OBS.: TERRITORIAL, ASSOCIAÇÕES E EXECUTIVAS)
24. FUNDAÇÃO PÚBLICA (CONCEITO GERAL)
25. DICA: FUNDAÇÃO AUTÁRQUICA
26. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (CONCEITO GERAL)
27. EMPRESA PÚBLICA (CONCEITO GERAL)
28. CARACTERÍSTICAS EM COMUM
29. ÓRGÃO PÚBLICO (TEORIAS)
30. ÓRGÃO PÚBLICO (CARACTERÍSTICAS)
31. ÓRGÃO PÚBLICO (CLASSIFICAÇÃO)
32. ÓRGÃO PÚBLICO (ESTRUTURA)
33. ÓRGÃO PÚBLICO (ATUAÇÃO FUNCIONAL E COMPOSIÇÃO)
34. AGENTES PÚBLICOS (CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO)
35. AGENTES PÚBLICOS (AGENTES POLÍTICOS)
36. AGENTES PÚBLICOS (AGENTES ADMINISTRATIVOS)
37. AGENTES PÚBLICOS (PARTICULARES COM COLABORAÇÃO)
38. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (ART. 37, CF)
39. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS)
40. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS)
41. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (LEGALIDADE)
42. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (IMPESSOALIDADE)
43. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (MORALIDADE)
44. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (PUBLICIDADE)
45. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (EFICIÊNCIA)
46. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (SUPREMACIA DO INTERESSE)
47. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE)
48. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE)
49. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (AUTOTUTELA)
50. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (AMPLA DEFESA)
51. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (CONTINUIDADE DO SERVIÇO)
52. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (SEGURANÇA JURÍDICA)
53. DEVERES ADMINISTRATIVOS
54. PODERES ADMINISTRATIVOS (VINCULADO E DISCRICIONÁRIO)
55. PODERES ADMINISTRATIVOS (HIERÁRQUICO)
56. PODERES ADMINISTRATIVOS (DISCIPLINAR)
57. PODERES ADMINISTRATIVOS (REGULAMENTAR)
58. PODERES ADMINISTRATIVOS (PODER DE POLÍCIA)
59. ATOS ADMINISTRATIVOS (CONCEITO)
60. ATOS ADMINISTRATIVOS (ELEMENTOS)
61. ATOS ADMINISTRATIVOS (ATRIBUTOS)
62. ATOS ADMINISTRATIVOS (ESPÉCIES)
63. ATOS ADMINISTRATIVOS (EXTINÇÃO)
64. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO (QUANTO À ORIGEM)
65. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO (QUANTO AO MOMENTO)
66. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO (QUANTO AO ASPECTO)
67. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO (QUANTO À AMPLITUDE)
68. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRATIVO)
69. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO (LEGISLATIVO)
70. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO (JUDICIÁRIO)
71. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (RISCO ADMINISTRATIVO)
72. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (CULPA ADMINISTRATIVA)
73. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (RISCO INTEGRAL)
74. LEI 8112/90 (DISPOSIÇÕES GERAIS)
75. LEI 8112/90 (FORMAS DE PROVIMENTO)
76. LEI 8112/90 (FORMAS DE VACÂNCIA)
77. LEI 8112/90 (FORMAS DE DESLOCAMENTO)
78. LEI 8112/90 (REMUNERAÇÃO)
79. LEI 8112/90 (LICENÇAS, AFASTAMENTOS E CONCESSÕES)
80. LEI 8112/90 (DEVERES, PROIBIÇÕES E PENALIDADES DISCIPLINARES)

POLÍCIA E NADA MAIS

DIREITO ADMINISTRATIVO

CONCEITO

"É um ramo do direito público que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública. A atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública."

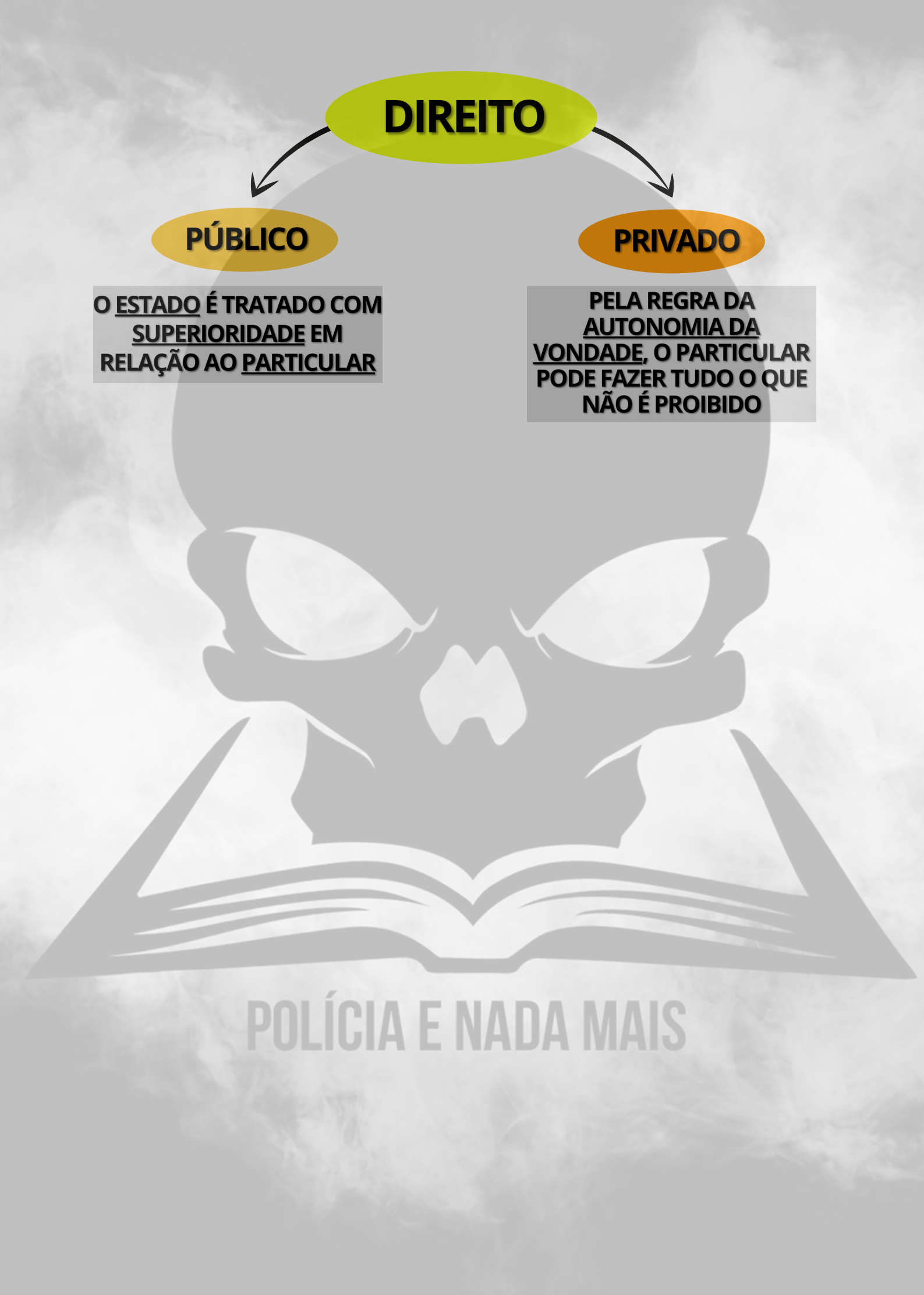
Maria Sylvania Zanella di Pietro

"É um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas que tendem a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado."

Hely Lopes Meirelles

POLÍCIA E NADA MAIS

DIREITO



```
graph TD; DIREITO --> PÚBLICO; DIREITO --> PRIVADO;
```

PÚBLICO

O ESTADO É TRATADO COM SUPERIORIDADE EM RELAÇÃO AO PARTICULAR

PRIVADO

PELA REGRA DA AUTONOMIA DA VONDADE, O PARTICULAR PODE FAZER TUDO O QUE NÃO É PROIBIDO

POLÍCIA E NADA MAIS

**DIREITO
ADMINISTRATIVO**

OBJETO DE ATUAÇÃO

**RELAÇÕES PÚBLICAS DE
NATUREZA INTERNA**

**ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DE NATUREZA PÚBLICA OU
PARTICULAR EM COLABORAÇÃO**

POLÍCIA E NADA MAIS

DIREITO ADMINISTRATIVO

FONTES

LEI



JURISPRUDÊNCIA



DOCTRINA



COSTUMES



POLÍCIA E NADA MAIS

DIREITO ADMINISTRATIVO

SISTEMAS



~~FRANCÊS~~

**NÃO ADOTADO
PELO BRASIL**



INGLÊS

(UNICIDADE DE JURISDIÇÃO)
ATRIBUI SOMENTE AO PODER
JUDICIÁRIO A CAPACIDADE DE
TOMAR DECISÕES SOBRE A
LEGALIDADE ADMINISTRATIVA

POLÍCIA E NADA MAIS

SE LIGA NA DICA!



VIA ADMINISTRATIVA DE CURSO FORÇADO

CF/88 - Art 5º, XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”



Ou seja, o indivíduo deve primeiro **OBRIGATORIAMENTE** passar pelas **esferas administrativas** antes de ingressar uma ação no Poder Judiciário.

POLÍCIA E NADA MAIS

REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

"É o conjunto de normas e princípios de Direito Público que regulam a atuação da Administração Pública."

Princípio da
SUPREMACIA DO
INTERESSE PÚBLICO



PODERES DA
ADMINISTRAÇÃO

Princípio da
INDISPONIBILIDADE DO
INTERESSE PÚBLICO



DEVERES DA
ADMINISTRAÇÃO

POLÍCIA E NADA MAIS

ESTADO

CONCEITO: é a pessoa jurídica territorial que possui soberania.

ELEMENTOS

TERRITÓRIO

É A BASE FIXA DO ESTADO (SOLO, SUBSOLO, MAR E ESPAÇO AÉREO).

POVO

É O COMPONENTE HUMANO DO ESTADO (POPULAÇÃO).

GOVERNO SOBERANO

É O GOVERNO INTERNO QUE NÃO SE SUBMETE A NENHUMA VONTADE EXTERNA.

POLÍCIA E NADA MAIS

FORMAS DE ESTADO



UNITÁRIO

É CARACTERIZADO PELA
CENTRALIZAÇÃO POLÍTICA.
NÃO EXISTE DIVISÃO EM
ESTADOS-MEMBROS,
EXISTINDO SOMENTE UMA
ESFERA POLÍTICA CENTRAL.



FEDERADO

É CARACTERIZADO PELA
DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA.
EXISTEM DIFERENTES ENTIDADES
POLÍTICAS DISTRIBUÍDAS EM
TODO O TERRITÓRIO.
É O CASO DO BRASIL.



POLÍCIA E NADA MAIS

ESTADO

PODERES

EXECUTIVO

JUDICIÁRIO

LEGISLATIVO

POLÍCIA E NADA MAIS

SISTEMAS DE GOVERNO

PARLAMENTARISMO

RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE O EXECUTIVO E O LEGISLATIVO.

CHEFE DE ESTADO E CHEFE DE GOVERNO GERALMENTE SÃO DESEMPENHADOS POR PESSOAS DIFERENTES.



(MONARCA E 1º MINISTRO)

PRESIDENCIALISMO

O PODER EXECUTIVO É AUTÔNOMO E NÃO DEPENDE DO LEGISLATIVO PARA AGIR.

CHEFE DE ESTADO E CHEFE DE GOVERNO SÃO DESEMPENHADOS PELA MESMA PESSOA.



(PRESIDENTE)

POLÍCIA E NADA MAIS

FORMAS DE GOVERNO

MONARQUIA

(CARACTERÍSTICAS)

HEREDITARIEDADE

O PODER É PASSADO
PARA UM DOS FILHOS.

VITALICIEDADE

O DETENTOR DO PODER FICA
NO CARGO ATÉ MORRER.



(MONARCA)

REPÚBLICA

(CARACTERÍSTICAS)

ELETIVIDADE

O GOVERNANTE
PRECISA SER ELEITO
PELO POVO.



(PRESIDENTE)

TEMPORALIDADE

O GOVERNANTE FICA
NO CARGO POR UM
TEMPO DETERMINADO.

POLÍCIA E NADA MAIS

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SENTIDO

~~MATERIAL~~

NÃO ADOTADO
PELO BRASIL

FORMAL

(TAMBÉM CHAMADO DE SUBJETIVO)

É O CONJUNTO DE:

PESSOAS



ORGÃOS



AGENTES



Em sentido ,OBJETIVO MATERIAL ou FUNCIONAL, abrange um conjunto de funções ou atividades que objetivam realizar o interesse público.

em sentido FORMAL, ORGANICO ou SUBJETIVO compreende o conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos no exercício da função administrativa

POLÍCIA E NADA MAIS

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DEFINIÇÃO

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.



DECRETO-LEI Nº200/67:

Art. 4º A Administração Federal compreende:

I - A Administração Direta: estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

II - A Administração Indireta:

- a) Autarquias;
- b) Empresas Públicas;
- c) Sociedades de Economia Mista.
- d) fundações públicas.

POLÍCIA E NADA MAIS

UNIÃO

É a pessoa jurídica de Direito Público representante do Governo Federal no âmbito interno e da República Federativa do Brasil no âmbito externo.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA



DISTRITO FEDERAL

Trata-se de uma região administrativa que abriga a Capital Federal, Brasília. O Distrito Federal, é autônomo, mas essa autonomia concedida a ele não é igual aos outros entes.

ESTADOS

É um estado unitário que admite uma forte descentralização em regiões. Atualmente o Brasil possui 26 estados.

MUNICÍPIOS

É dotado de autonomia, tem competência para a elaboração das leis orgânicas, ou seja, detentor de autogoverno e é titular de competências administrativa e legislativa.

POLÍCIA E NADA MAIS

SE LIGA NA DICA!



CENTRALIZAÇÃO



SÃO OS ÓRGÃOS E AGENTES TRABALHANDO PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESCENTRALIZAÇÃO



É UMA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM QUE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA PASSA UMA ATIVIDADE/OBRA/SERVIÇO PARA OUTRAS PESSOAS.

**OUTORGA
LEGAL**

(POR MEIO DE LEI)

**DELEGAÇÃO POR
COLABORAÇÃO**

(POR MEIO DE LICITAÇÃO)

DESCONCENTRAÇÃO



É A TÉCNICA DE SUBDIVISÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, COM A DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE COMPETÊNCIAS.

POLÍCIA E NADA MAIS

AUTARQUIAS

É um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas de Administração Pública.

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

É uma sociedade na qual há colaboração entre o Estado e particulares, ambos reunindo recursos para a realização de uma finalidade, sempre de objetivo econômico.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



FUNDAÇÕES

São pessoas jurídicas de direito público interno, instituídas por lei específica mediante a afetação de um acervo patrimonial do Estado a uma dada finalidade pública.

EMPRESA PÚBLICA

É uma pessoa jurídica de direito privado administrada exclusivamente pelo poder público, com a finalidade de atividade econômica ou de prestação de serviços públicos.



POLÍCIA E NADA MAIS

SE LIGA NA DICA!



POLÍCIA E NADA MAIS

SE LIGA NA DICA!



EXTINÇÃO DE ENTES



SÓ LEI REVOGA LEI



**SE A LEI CRIA,
A LEI EXTINGUE**



**SE A LEI AUTORIZA A
CRIAÇÃO, ELA
TAMBÉM AUTORIZA A
EXTINÇÃO**

POLÍCIA E NADA MAIS

SE LIGA NA DICA!



**ADMINISTRAÇÃO
DIRETA**

**HIERARQUIA E
SUBORDINAÇÃO**

**ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

**CONTROLE
FINALÍSTICO**

**SUPERVISÃO
MINISTERIAL**



POLÍCIA E NADA MAIS

AUTARQUIAS

CONCEITO

É A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CRIADA POR LEI, COM CAPACIDADE DE AUTOADMINISTRAÇÃO PARA DESEMPENHAR UM SERVIÇO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



INSS

CARACTERÍSTICAS

PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO

RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA

SEUS BENS SÃO
PÚBLICOS

POLÍCIA E NADA MAIS

AUTARQUIAS

ESPÉCIES

COMUM

(ORDINÁRIA)

SÃO PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO, CRIADAS DIRETAMENTE POR LEI E DESEMPENHAM UM SERVIÇO PÚBLICO ESPECIALIZADO.

**REGIME
ESPECIAL**

SÃO PESSOAS JURÍDICAS QUE POSSUEM UM REGIME JURÍDICO DIFERENTE DAS AUTARQUIAS COMUNS.

POLÍCIA E NADA MAIS

AUTARQUIAS ESPECIAIS

AGÊNCIAS REGULADORAS

SÃO RESPONSÁVEIS POR
REGULAR, NORMATIZAR E
FISCALIZAR DETERMINADOS
SERVIÇOS PÚBLICOS QUE FORAM
DELEGADOS A PARTICULARES.



TERRITORIAL

É UM ESPAÇO QUE FAZ
PARTE DO TERRITÓRIO DA
UNIÃO. APESAR DE SER
REGULAMENTADO AINDA
NÃO EXISTEM AUTARQUIAS
TERRITORIAIS.



EXECUTIVAS

NÃO SE CONFIGURAM COMO
PESSOAS JURÍDICAS. ELAS
ASSINAM UM CONTRATO DE
GESTÃO COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



POLÍCIA E NADA MAIS

FUNDAÇÃO PÚBLICA

CONCEITO

É UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES QUE NÃO EXIJAM EXECUÇÃO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS



CARACTERÍSTICAS

CAMPO DE ATUAÇÃO
DEFINIDO POR LEI
COMPLEMENTAR

DEPENDE DE
REGISTRO NA JUNTA
COMERCIAL

AUTORIZADA
POR LEI

POLÍCIA E NADA MAIS

SE LIGA NA DICA!



FUNDAÇÃO AUTÁRQUICA

SÃO FUNDAÇÕES DE
DIREITO PÚBLICO

SÃO UMA ESPÉCIE DE
AUTARQUIA

SÃO CRIADAS POR LEI
E POSSUEM CAPITAL
PERSONALIZADO

POLÍCIA E NADA MAIS

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

CONCEITO

É UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, QUE EXERCE A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA SOB FORMA DE SOCIEDADE ANÔNIMA POR AÇÕES.



PETROBRAS



BANCO DO BRASIL

CARACTERÍSTICAS

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

CAPITAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO

É UMA SOCIEDADE ANÔNIMA (S/A)

POLÍCIA E NADA MAIS

EMPRESA PÚBLICA

CONCEITO

É UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO,
AUTORIZADA POR LEI, COM
PATRIMÔNIO PRÓPRIO E DE CAPITAL
EXCLUSIVO DA UNIÃO

CAIXA



INFRAERO

CARACTERÍSTICAS

PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO

CAPITAL 100%
PÚBLICO

PODE SER
CONSTITUÍDA SOB
QUALQUER FORMA

POLÍCIA E NADA MAIS

SE LIGA NA DICA!



**SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA**

EMPRESA PÚBLICA



CARACTERÍSTICAS EM COMUM

REGIME CLT

**RESPONSABILIDADE
CIVIL**

**PERSONALIDADE JURÍDICA
DE DIREITO PRIVADO**

**(PRESTADORA = OBJETIVA
EXPLORADORA = SUBJETIVA)**

POLÍCIA E NADA MAIS

ÓRGÃOS PÚBLICOS

TEORIAS

~~MANDATO~~

NÃO ADOTADO
NO BRASIL

~~REPRESENTAÇÃO~~

NÃO ADOTADO
NO BRASIL

ORGÃO

O ESTADO MANIFESTA SUA
VONTADE POR MEIO DOS SEUS
ORGÃOS E SEUS AGENTES

OS ORGÃOS SÃO CENTROS DE
COMPETÊNCIA E OS AGENTES
ATUAM EM IMPUTAÇÃO À
PESSOA JURÍDICA

POLÍCIA E NADA MAIS

ÓRGÃOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS

SÃO FRUTOS DE
DESCONCENTRAÇÃO

ESTÃO PRESENTES NA
ADM. DIRETA E INDIRETA

NÃO POSSUEM
PATRIMÔNIO PRÓPRIO

CRIAÇÃO E EXTINÇÃO
POR MEIO DE LEI

ESTRUTURAÇÃO: FEITA POR
DECRETO AUTÔNOMO

POLÍCIA E NADA MAIS

ÓRGÃOS PÚBLICOS

CLASSIFICAÇÃO

INDEPENDENTES

ALTO ESCALÃO DO GOVERNO
(EX.: PESSOAS POLÍTICAS)

AUTÔNOMOS

ORGÃOS DIRETIVOS
(EX.: MINISTÉRIOS E SECRETARIAS)

SUPERIORES

ORGÃOS DE DIREÇÃO E CONTROLE
(EX.: COORDENADORIAS E CHEFIAS)

SUBALTERNOS

ORGÃOS DE MERA EXECUÇÃO
(EX.: SEÇÕES E DELEGACIAS)

POLÍCIA E NADA MAIS

ÓRGÃOS PÚBLICOS

ESTRUTURA

SIMPLES

SÃO AQUELES QUE REPRESENTAM UM SÓ CENTRO DE COMPETÊNCIA, SEM RAMIFICAÇÕES SEGUINTE.

COMPOSTO

SÃO AQUELES QUE POSSUEM EM SUA ESTRUTURA DIVERSOS ÓRGÃOS, COM VÁRIAS RAMIFICAÇÕES.

POLÍCIA E NADA MAIS

ÓRGÃOS PÚBLICOS

ATUAÇÃO FUNCIONAL

SINGULARES



COLEGIADOS



COMPOSIÇÃO

UNIPESSOAIS



PLURIPESOAIS



POLÍCIA E NADA MAIS

AGENTES PÚBLICOS



```
graph TD; A[AGENTES PÚBLICOS] --> B[CONCEITO]; A --> C[CLASSIFICAÇÃO]; C --> D[AGENTES POLÍTICOS]; C --> E[AGENTES ADMINISTRATIVOS]; C --> F[PARTICULARES EM COLABORAÇÃO];
```

The diagram illustrates the classification of Public Agents. It starts with a central concept, 'AGENTES PÚBLICOS', which branches into 'CONCEITO' (Concept) and 'CLASSIFICAÇÃO' (Classification). The 'CONCEITO' section provides a legal definition of public agents. The 'CLASSIFICAÇÃO' section further categorizes them into three groups: 'AGENTES POLÍTICOS' (Political Agents), 'AGENTES ADMINISTRATIVOS' (Administrative Agents), and 'PARTICULARES EM COLABORAÇÃO' (Collaborators).

CONCEITO

TODA PESSOA FÍSICA QUE EXERÇA, AINDA QUE TRANSITORIAMENTE E SEM REMUNERAÇÃO, UM MANDATO, CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.

CLASSIFICAÇÃO

AGENTES
POLÍTICOS

AGENTES
ADMINISTRATIVOS

PARTICULARES EM
COLABORAÇÃO

POLÍCIA E NADA MAIS

AGENTES POLÍTICOS

ESTÃO NO MAIS ALTO ESCALÃO DO PODER PÚBLICO, RESPONSÁVEIS POR DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS E FUNÇÕES DE DIREÇÃO.

EXECUTIVO

PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
MINISTROS, GOVERNADORES,
PREFEITOS E SECRETÁRIOS.

LEGISLATIVO

DEPUTADOS,
SENADORES E
VEREADORES.

JUDICIÁRIO

MEMBROS DO PODER
JUDICIÁRIO FEDERAL E
ESTADUAL.

MINISTÉRIO PÚBLICO

MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL E ESTADUAL.

POLÍCIA E NADA MAIS

AGENTES ADMINISTRATIVOS

EXERCEM ATIVIDADE PÚBLICA DE NATUREZA PROFISSIONAL E REMUNERADA, SUJEITOS À HIERARQUIA FUNCIONAL E REGIME JURÍDICO.

SERVIDORES PÚBLICOS

EFETIVOS OU COMISSIONADOS, QUE POSSUEM VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO. SÃO SELECIONADOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO.

EMPREGADOS PÚBLICOS

OCUPANTES DE EMPREGO PÚBLICO, SENDO REGIDOS POR MEIO DE CLT. SÃO SELECIONADOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

TEMPORÁRIOS

CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. SÃO SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO.

POLÍCIA E NADA MAIS

PARTICULARES EM COLABORAÇÃO

AGENTES HONORÍFICOS

SÃO CIDADÃOS QUE SÃO REQUISITADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS, COMO MESÁRIOS E JURADOS.

AGENTES DELEGADOS

SÃO PARTICULARES QUE EXERCEM DETERMINADA ATIVIDADE, OBRA OU SERVIÇO POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO POR DELEGAÇÃO

PERMISSIONÁRIOS

AUTORIZATÁRIOS

CONCESSIONÁRIOS

AGENTES CREDENCIADOS

SÃO OS PARTICULARES QUE REPRESENTAM A ADMINISTRAÇÃO EM ALGUMA DETERMINADA ATIVIDADE MEDIANTE REMUNERAÇÃO, COMO NO CASO DE EVENTOS OFICIAIS.

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

ART 37: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

**NORTEIAM E ORIENTAM A
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA**



**TAIS PRINCÍPIOS EXPRESSOS
NO ARTIGO 37 SÃO DE
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA**

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

EXPRESSOS

DICA: L.I.M.P.E.

**LEGALIDADE
IMPESSOALIDADE
MORALIDADE
PUBLICIDADE
EFICIÊNCIA (EC/98)**



POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

IMPLÍCITOS



SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO
INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO
RAZOABILIDADE
PROPORCIONALIDADE
SEGURANÇA JURÍDICA
AUTOTUTELA
INDISPONIBILIDADE
CONTINUIDADE



POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

LEGALIDADE

ART 5º, II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em VIRTUDE DE LEI.



ATENÇÃO!

O PARTICULAR PODE FAZER
TUDO O QUE A LEI NÃO PROIBIR

ART 37: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da LEGALIDADE (...)

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

IMPESSOALIDADE

ART 37, § 1º Os atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela **NÃO PODENDO CONSTAR** nomes, símbolos ou imagens que caracterizem **PROMOÇÃO PESSOAL** de autoridades ou servidores públicos.

TODAS as AÇÕES da Administração Pública devem ser feitas com **FINALIDADE PÚBLICA**

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

MORALIDADE

ART 37, § 1º Os atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela **NÃO PODENDO CONSTAR** nomes, símbolos ou imagens que caracterizem **PROMOÇÃO PESSOAL** de autoridades ou servidores públicos.

TODAS as AÇÕES da Administração Pública devem ser feitas com **FINALIDADE PÚBLICA**

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

PUBLICIDADE

ART 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

ART 5º, XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou geral, RESSALVADAS aquelas cujo SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL à segurança da sociedade e do Estado;

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

EFICIÊNCIA

ART 37, § 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DEVE SER EFICIENTE, ACARRETANDO AO AGENTE PÚBLICO O DEVER DE PRESTEZA, ESFORÇO, RAPIDEZ E RENDIMENTO FUNCIONAL.

ATENÇÃO!

INCLUÍDO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº19/98

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

SUPREMACIA DO INTERESSE

É UM PRINCÍPIO NORTEADOR DO DIREITO ADMINISTRATIVO. ELE DETERMINA QUE O ESTADO, QUANDO TRABALHANDO COM O INTERESSE PÚBLICO, SOBREPÕE AO PARTICULAR.

DEVE SER UTILIZADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PARA QUE O ATO NÃO SE TRANSFORME EM ARBITRÁRIO E ILEGAL



ATENÇÃO!
RELAÇÃO JURÍDICA VERTICAL

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

É O FUNDAMENTO DAS RESTRIÇÕES PARA AÇÕES DO ESTADO, VISTO QUE A FINALIDADE DO SERVIÇO DEVE SER PÚBLICO E EXISTE UMA LIMITAÇÃO DE RECURSOS E DE IMPOSIÇÕES LEGAIS.

INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE



JUNTAMENTE COM A SUPREMACIA DO INTERESSE SÃO CONSIDERADOS OS PILARES DO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

(IMPLÍCITOS)

RAZOABILIDADE →

TEORIA DO HOMEM MÉDIO: AS AÇÕES E DECISÕES DEVEM SER TOMADAS SEGUNDO O CRITÉRIO DA MAIORIA DAS PESSOAS, SEM EXAGEROS OU DETURPAÇÕES.

PROPORCIONALIDADE →

É PRECISO HAVER ADEQUAÇÃO ENTRE OS MEIOS E OS FINS. EX.: O USO DA FORÇA PARA CUMPRIR UMA ORDEM DO ESTADO.

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (IMPLÍCITOS)

É O PRINCÍPIO QUE PROPICIA O CONTROLE DOS SEUS PRÓPRIOS ATOS PELA ADMINISTRAÇÃO, SEJA EM QUESITOS DE LEGALIDADE OU DE MÉRITO.

AUTOTUTELA



Súmula 473, STF:
A administração pode **ANULAR** seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam **ILEGAIS**, porque deles não se originam direitos; ou **REVOGÁ-LOS**, por motivo de **CONVENIÊNCIA** ou **OPORTUNIDADE**, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

(IMPLÍCITOS)

ART 5º, LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o **CONTRADITÓRIO** e **AMPLA DEFESA**, com os meios e recursos a ela inerentes;

AMPLA DEFESA



ATENÇÃO!

TODOS os que sofrerem medidas de caráter penal terão o **DIREITO DE SE DEFENDER** usando todos os meios legais disponíveis no Direito.

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

(IMPLÍCITOS)

OS SERVIÇOS PÚBLICOS SETEM SER PRESTADOS DE MANEIRA CONTÍNUA, NÃO PASSÍVEIS DE INTERRUPÇÃO. (EXCETO CASOS PREVISTOS)

CONTINUIDADE DO SERVIÇO



EXCEÇÕES

- CASOS PREVISTOS EM LEI E COM AVISO PRÉVIO
- SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE
- GREVE: PRECISA ATENDER UM PERCENTUAL MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO

POLÍCIA E NADA MAIS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

(IMPLÍCITOS)

SEGURANÇA
JURÍDICA

ESSE PRINCÍPIO VEDA A APLICAÇÃO
RETROATIVA DE NOVA INTERPRETAÇÃO DA
NORMA, OU SEJA, SOMENTE TERÁ EFEITOS
PROSPECTIVOS



SERÃO RESGUARDADOS OS:

- DIREITOS ADQUIRIDOS
- ATOS JURÍDICOS PERFEITOS
- COISA TRANSITADA EM JULGADO

POLÍCIA E NADA MAIS

DEVERES ADMINISTRATIVOS

SÃO O CONJUNTO DE OBRIGAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, FUNDAMENTADOS PELO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE.

PODER-DEVER DE
AGIR

EFICIÊNCIA

PROBIDADE

PRESTAR CONTAS

POLÍCIA E NADA MAIS

PODERES ADMINISTRATIVOS

VINCULADO

O ADMINISTRADOR OU AGENTE PÚBLICO SOMENTE PODE FAZER O QUE A LEI DETERMINA, NÃO PODENDO FAZER CONSIDERAÇÕES DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE.

DISCRICIONÁRIO

GERA MARGEM DE ESCOLHA (CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE). É TAMBÉM CHAMADO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO.

POLÍCIA E NADA MAIS

PODERES ADMINISTRATIVOS

HIERÁRQUICO

É O ESCALONAMENTO VERTIVAL
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
COM SEUS SUBORDINADOS
(ÓRGÃOS E AGENTES) NO ÂMBITO
DA MESMA PESSOA JURÍDICA.

DELEGAÇÃO: É O ATO DISCRICIONÁRIO E REVOGÁVEL QUE O SUPERIOR CONFERE (DURANTE PRAZO TEMPORÁRIO) ALGUMAS ATRIBUIÇÕES A UM SUBORDINADO.

AVOCACÃO: É O ATO DISCRICIONÁRIO EM QUE O SUPERIOR HIERÁRQUICO TRAZ PARA SI UMA DETERMINADA COMPETÊNCIA, ATRIBUIDA POR LEI A UM SUBORDINADO.

POLÍCIA E NADA MAIS

PODERES ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINAR

É UMA ESPÉCIE DE PODER-DEVER DE AGIR ONDE A ADMINISTRAÇÃO PUNE INTERNAMENTE INFRAÇÕES COMETIDAS COM QUEM POSSUI VÍNCULO COM A ADM. PÚBLICA.

PODEM SER PUNIDOS TANTO O AGENTE PÚBLICO COMO PARTICULARES QUE POSSUAM VÍNCULO JURÍDICO ESPECÍFICO.

POLÍCIA E NADA MAIS

PODERES ADMINISTRATIVOS

REGULAMENTAR

É A PRERROGATIVA CONFERIDA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE EDITAR ATOS GERAIS PARA COMPLEMENTAR AS LEIS E POSSIBILITAR SUA EFETIVA APLICAÇÃO.

DECRETO REGULAMENTAR

É DE PRERROGATIVA DOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE, GOVERNADORES E PREFEITOS) PARA REGULAMENTAR LEIS.

DECRETO AUTÔNOMO

É DE COMPETENCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA ORGANIZAR O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO OU EXTINGUIR FUNÇÕES E CARGOS (CF/88 - Art. 84).

POLÍCIA E NADA MAIS

PODERES ADMINISTRATIVOS

PODER DE POLÍCIA

ATRIBUTOS

DISCRICIONARIEDADE

AUTOEXECUTORIEDADE

COERCIBILIDADE

É A FACULDADE QUE A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISPÕE
PARA CONDICIONAR OU RESTRINGIR
ATIVIDADES E DIREITOS INDIVIDUAIS.
(HELY LOPES MEIRELLES)

POLÍCIA E NADA MAIS

ATOS ADMINISTRATIVOS

CONCEITO

É A MANIFESTAÇÃO UNILATERAL DE VONTADE
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TENHA POR
FIM IMEDIATO RESGUARDAR, ADQUIRIR,
MODIFICAR, EXTINGUIR E DECLARAR DIREITOS,
OU IMPOR OBRIGAÇÕES.

POLÍCIA E NADA MAIS

ATOS ADMINISTRATIVOS

ELEMENTOS

COMPETÊNCIA

REQUISITOS PARA QUE O ATO
TENHA O MÍNIMO DE EFICÁCIA

FINALIDADE

INTERESSE PÚBLICO

FORMA

FORMAL E ESCRITO
(EM REGRA)

MOTIVO

É A CAUSA IMEDIATA
DA PRÁTICA DO ATO

OBJETO

É O PRÓPRIO ATO EM SI

POLÍCIA E NADA MAIS

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATRIBUTOS

**PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE**

PRESUME-SE QUE TODOS OS
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO
LEGÍTIMOS, OCORRENDO A
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

AUTOEXECUTORIEDADE

O ATO ADMINISTRATIVO É
PASSÍVEL DE EXECUÇÃO
IMEDIATA, SEM SER NECESSÁRIO
APROVAÇÃO DO JUDICIÁRIO.

TIPICIDADE

O ATO DEVE OBSERVAR A
PREVISÃO LEGAL

IMPERATIVIDADE

É A IMPOSIÇÃO DO ATO
INDEPENDENTE DE ANUÊNCIA OU
CONCORDÂNCIA DO ADMINISTRADO

POLÍCIA E NADA MAIS

ATOS ADMINISTRATIVOS

ESPÉCIES

NORMATIVOS

DECRETOS REGULAMENTARES,
INSTRUÇÕES NORMATIVAS, ETC.

ORDINATÓRIOS

PORTARIAS, INSTRUÇÕES,
CIRCULARES INTERNAS, ETC.

NEGOCIAIS

LICENÇA, ALVARÁ, AUTORIZAÇÃO,
PÉRMISSÃO DE USO, ETC.

ENUNCIATIVOS

CERTIDÃO, ATESTADO,
PARECER, APOSTILA, ETC.

PUNITIVOS

SANÇÕES INTERNAS (SERVIDORES)
OU EXTERNAS (PARTICULARES)

POLÍCIA E NADA MAIS

ATOS ADMINISTRATIVOS

EXTINÇÃO

ANULAÇÃO

DESFAZIMENTO DE UM ATO COM VÍCIO DE LEGALIDADE EM SUA PRÁTICA

REVOGAÇÃO

DESFAZIMENTO DE UM ATO COM MOTIVOS DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE

CASSAÇÃO

DESFAZIMENTO DE UM ATO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS QUE PERMITEM A SUA MANUTENÇÃO

POLÍCIA E NADA MAIS

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

INTERNO

ACONTECE DENTRO DO PRÓPRIO PODER, DECORRENDO DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA

QUANTO À ORIGEM

EXTERNO

É EXERCIDO POR UM PODER SOBRE OS ATOS DE OUTRO PODER (EX.: CONTROLE JUDICIAL)

POPULAR

É O CONTROLE EXERCIDO PELO POVO CONTRA A ATUAÇÃO DOS PODERES (EX.: AÇÃO POPULAR)

POLÍCIA E NADA MAIS

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

QUANTO AO MOMENTO

PRÉVIO

**É EXERCIDO ANTES DA PRÁTICA
OU DA CONCLUSÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO**

CONCOMITANTE

**É EXERCIDO DURANTE A PRÁTICA
DO ATO (EX.: FISCALIZAÇÃO DA
EXECUÇÃO DE UMA OBRA)**

POSTERIOR

**É EXERCIDO APÓS A CONCLUSÃO
DO ATO (EX.: HOMOLOGAÇÃO DE
UM CONCURSO PÚBLICO)**

POLÍCIA E NADA MAIS

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

LEGALIDADE

TEM A FINALIDADE DE VERIFICAR SE O ATO FOI PRATICADO EM CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO.

QUANTO AO ASPECTO

MÉRITO

TEM A FINALIDADE DE VERIFICAR QUESITOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS ATOS DISCRICIONÁRIOS

POLÍCIA E NADA MAIS

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

HIERÁRQUICO

DECORRE DA HIERARQUIA DA ADMINISTRAÇÃO COM SEUS SUBORDINADOS ENTRE ORGÃOS E AGENTES DA MESMA PESSOA JURÍDICA

QUANTO À AMPLITUDE

FINALÍSTICO

É EXERCIDO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA SOBRE AS PESSOAS JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

POLÍCIA E NADA MAIS

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRATIVO

É UM CONTROLE INTERNO, FUNDADO NO PODER DA AUTOTUTELA, E É EXERCIDO PELO PODER EXECUTIVO E PELOS SEUS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DE OUTROS PODERES, FISCALIZANDO SUAS PRÓPRIAS CONDUTAS.

Súmula 473, STF:

A administração pode **ANULAR** seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam **ILEGAIS**, porque deles não se originam direitos; ou **REVOGÁ-LOS**, por motivo de **CONVENIÊNCIA** ou **OPORTUNIDADE**, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

POLÍCIA E NADA MAIS

**CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO**

LEGISLATIVO

**É A FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO
PODER LEGISLATIVO NA SUA FUNÇÃO
TÍPICA, FISCALIZANDO A ATUAÇÃO
DOS TRÊS PODERES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Constituição Federal - Art. 70:
A fiscalização CONTÁBIL, FINANCEIRA,
ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL e PATRIMONIAL
da União e das entidades da administração direta
e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo, e
pelo sistema de controle interno de cada Poder.

POLÍCIA E NADA MAIS

**CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO**

JUDICIÁRIO



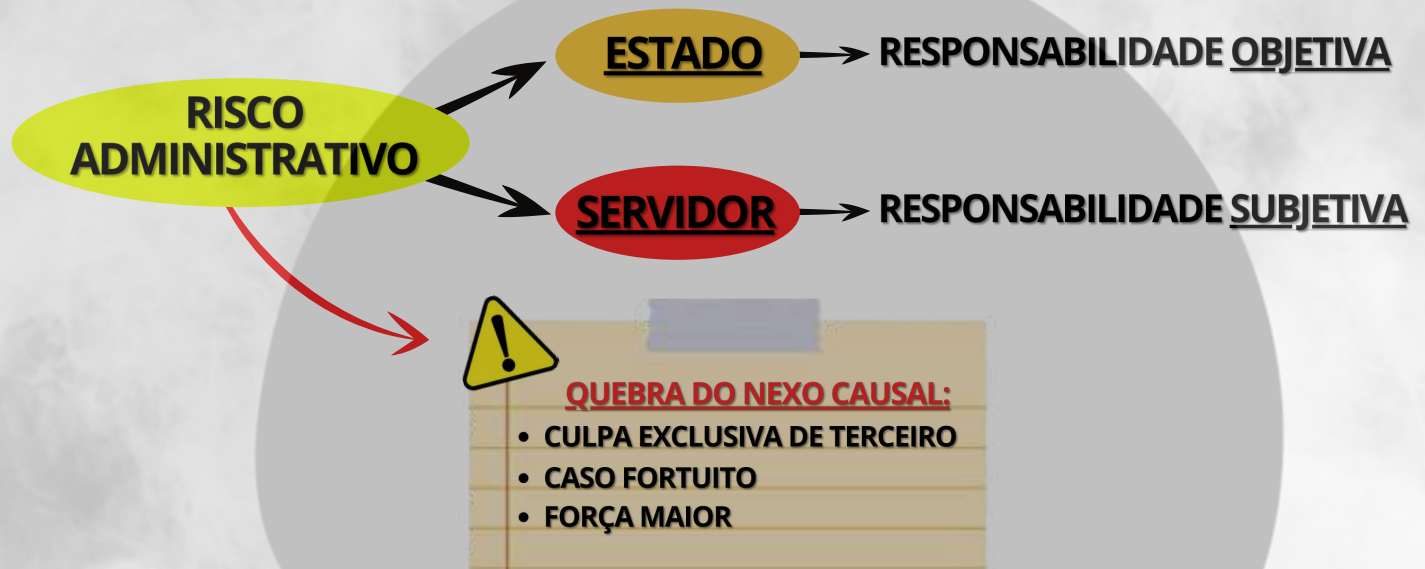
**É O CONTROLE DE LEGALIDADE
(NUNCA MÉRITO) REALIZADO PELO
PODER JUDICIÁRIO, JULGANDO ATOS
PRATICADOS PELOS DEMAIS PODERES**

ATENÇÃO!

O controle **JUDICIÁRIO** somente será exercido por meio de **PROVOCAÇÃO** do interessado, não podendo apreciar um ato administrativo de ofício devido o atributo de **PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE**

POLÍCIA E NADA MAIS

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO



POLÍCIA E NADA MAIS

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

CULPA
ADMINISTRATIVA

REGRA

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA



EXCEÇÃO:

A RESPONSABILIDADE PODE SER
OBJETIVA DO ESTADO EM CASO DE
ATENDIMENTO HOSPITALAR
DEFICIENTE, POR EXEMPLO.

POLÍCIA E NADA MAIS

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

REGRA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA

RISCO INTEGRAL



NÃO EXISTE EXCEÇÃO PARA ESTE TIPO
DE RESPONSABILIDADE, BASTANDO A
EXISTÊNCIA DO FATO DANOSO!
(EX.: ACIDENTE NUCLEAR)

POLÍCIA E NADA MAIS

LEI 8.112/90

DISPOSIÇÕES GERAIS

A RESPECTIVA LEI INSTITUI O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS



CARGO PÚBLICO

- ACESSÍVEIS A TODOS OS BRASILEIROS
- CRIADOS POR LEI
- PROVIMENTO PODE SER EFETIVO OU EM COMISSÃO
- VENCIMENTOS PAGOS PELOS COFRES PÚBLICOS

POLÍCIA E NADA MAIS

LEI 8.112/90

NOMEAÇÃO

RECONDUÇÃO

PROMOÇÃO

**FORMAS DE
PROVIMENTO**

APROVEITAMENTO

READAPTAÇÃO

REVERSÃO

REINTEGRAÇÃO

POLÍCIA E NADA MAIS

LEI 8.112/90

EXONERAÇÃO

POSSE EM OUTRO CARGO

FALECIMENTO

**FORMAS DE
VACÂNCIA**

READAPTAÇÃO

DEMISSÃO

APOSENTADORIA

PROMOÇÃO

POLÍCIA E NADA MAIS

LEI 8.112/90

**FORMAS DE
DESLOCAMENTO**

REMOÇÃO

**É O DESLOCAMENTO PARA EXERCER
O CARGO EM OUTRA LOCAÇÃO,
DENTRO DO MESMO ÓRGÃO**

REDISTRIBUIÇÃO

**É O DESLOCAMENTO PARA OUTRO
ÓRGÃO DENTRO DA MESMA ESTRUTURA
(EX.: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA)**

POLÍCIA E NADA MAIS

LEI 8.112/90

REMUNERAÇÃO

**VENCIMENTOS
+
VANTAGENS**

CARACTERÍSTICAS

IRREDUTIBILIDADE

ISONOMIA

**TETO
REMUNERATÓRIO**

POLÍCIA E NADA MAIS

LEI 8.112/90

LICENÇAS

- TRATAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
- SERVIÇO MILITAR
- ATIVIDADE POLÍTICA
- CAPACITAÇÃO
- TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES
- DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA

AFASTAMENTOS

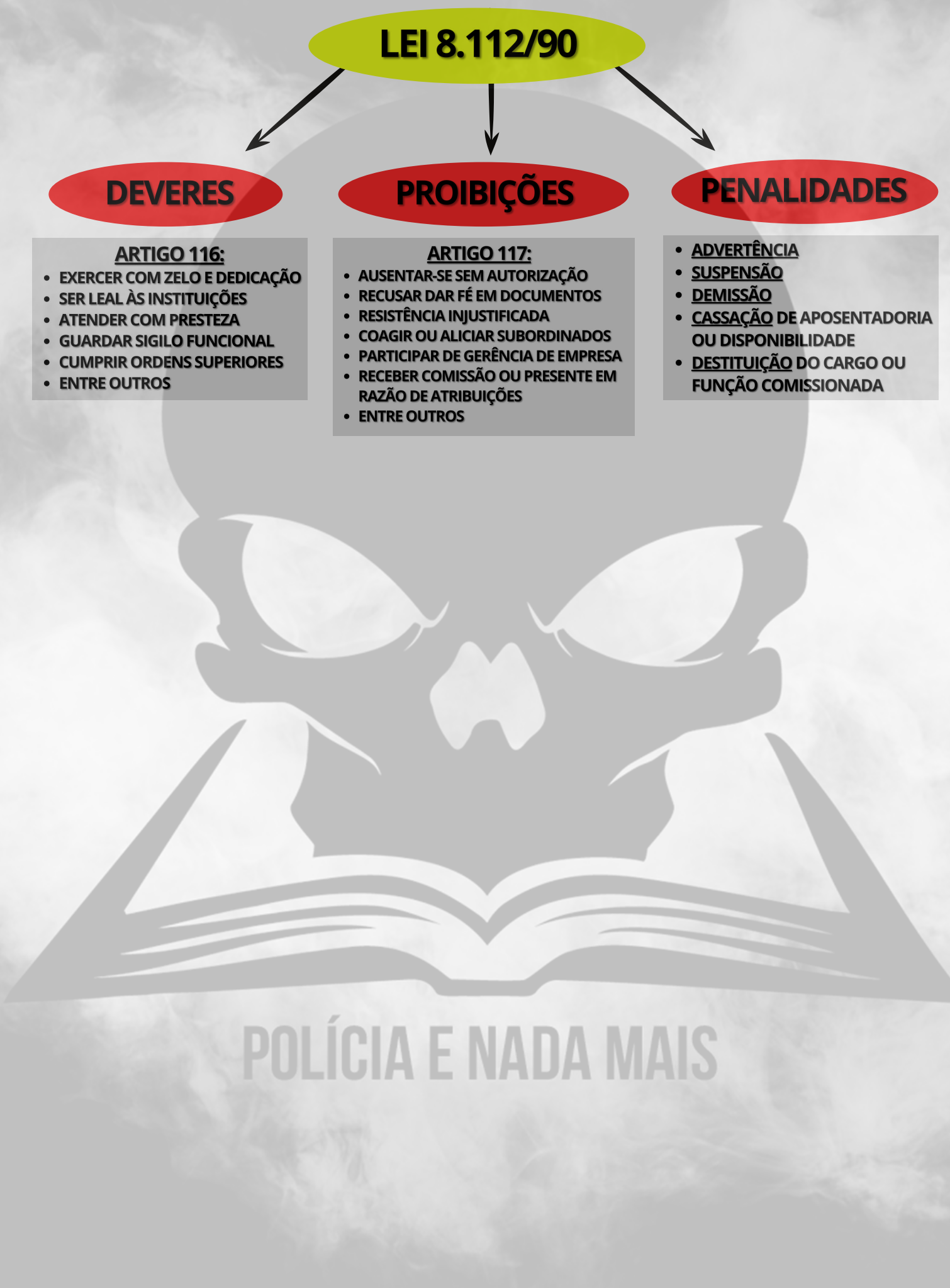
- SERVIR A OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE
- EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO
- ESTUDO OU MISSÃO NO EXTERIOR
- PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

CONCESSÕES

- AUSENTAR-SE DO SERVIÇO (1 DIA PARA DOAÇÃO DE SANGUE / 8 DIAS PARA CASAMENTO OU FALECIMENTO DE FAMILIAR)
- HORÁRIO ESPECIAL EM CASO DE ESTUDO
- DIREITO A MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM CASO DE MUDANÇA DE SEDE

POLÍCIA E NADA MAIS

LEI 8.112/90



DEVERES

ARTIGO 116:

- EXERCER COM ZELO E DEDICAÇÃO
- SER LEAL ÀS INSTITUIÇÕES
- ATENDER COM PRESTEZA
- GUARDAR SIGILO FUNCIONAL
- CUMPRIR ORDENS SUPERIORES
- ENTRE OUTROS

PROIBIÇÕES

ARTIGO 117:

- AUSENTAR-SE SEM AUTORIZAÇÃO
- RECUSAR DAR FÉ EM DOCUMENTOS
- RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA
- COAGIR OU ALICIAR SUBORDINADOS
- PARTICIPAR DE GERÊNCIA DE EMPRESA
- RECEBER COMISSÃO OU PRESENTE EM RAZÃO DE ATRIBUIÇÕES
- ENTRE OUTROS

PENALIDADES

- ADVERTÊNCIA
- SUSPENSÃO
- DEMISSÃO
- CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE
- DESTITUIÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA

POLÍCIA E NADA MAIS



POLÍCIA E NADA MAIS